

[기출][2020-3]공사중지명령 철회신청에 대한 무응답 행위의 위법 부작위 해당 여부

【문제 3】 A 시 시장 乙은 甲이 A 시에서 진행하고 있는 공사가 관련 법령을 위반하였다는 이유로 해당 공사를 중지하는 명령을 하였다. 甲은 그 명령 이후에 그 원인이 사유가 소멸하였음을 들어 乙에 대하여 공사중지명령의 철회를 신청하였다. 그러나 乙은 그 원인이 사유가 소멸되지 않았다고 판단하여 甲의 신청에 대하여 아무런 응답을 하지않고 있다. 乙의 행위가 위법한 부작위에 해당하는지에 대하여 설명하시오. (25 점)